道滘镇“9·18”一般高处坠落事故
调查报告

道滘镇“9·18”一般高处坠落事故调查组

2019 年 10 月

目录

一、基本情况 2

（一）事故单位及相关人员基本情况 2
（二）各单位（个人）之间相互关系： 7

二、事故发生经过和应急处置情况 8

（一）事故发生背景 8
（二）事故发生经过 8
（三）应急处置情况及评估 9

三、事故伤亡情况及直接经济损失 10

（一）人员受伤情况 10
（二）事故直接经济损失 10

四、事故原因及性质认定 10

（一）直接原因 10
（二）间接原因 10
（三）相关单位履职情况 11
（四）事故性质 12

五、事故责任认定及处理建议 12

六、事故防范和整改措施 13

道滘镇“9·18”一般高处坠落事故调查报告

2019年9月18日上午约11时，位于道滘镇大岭丫村细冲市场27号铺位，施工人员王志荣在铁皮顶部更换铁皮作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失约为人民币30万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2019年9月20日依法成立了由镇应急管理分局、镇监察室、镇总工会、镇公安分局、镇司法分局、镇人力资源和社会保障分局、镇城管分局、镇住房规划建设局有关负责同志参加的道滘镇“9·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位及相关人员基本情况

1、叶国照、梁焕昌、黄泽欢、刘旺培、刘向阳:

叶国照、梁焕昌、黄泽欢、刘旺培、刘向阳等5人是东莞市道滘细冰农贸市场（以下简称“细冰市场”）房东。2002年12月23日，叶国照作为代表与道滘镇大岭丫细冰经济合作社签订《租赁土地使用合同书》，租赁土地建设综合市场，租赁时间为20年，由2003年8月1日至2023年7月31日止。租赁面积为6052.5平方米,租金为每月每平方米人民币2元(即每月租金12105元）。

2003年，叶国照、梁焕昌、黄泽欢、刘旺培、刘向阳等5人各自出资30万元，共150万元，用于建设细冰市场，股权平均分配。2004年，黄泽欢、刘旺培2人出于个人原因退出股权。目前，细冰市场由叶国照、梁焕昌、刘向阳3人持股，股权平均分配，基本信息如下:

叶国照：性别：男，汉族，广东省东莞市人。

梁焕昌：性别：男，汉族，广东省东莞市人。

刘向阳：性别：男，汉族，广东省东莞市人。

2、建筑物情况:

细冰市场建设于2003年，砖钢结构，楼高2层，占地面积约3000平方米，建筑面积约6000平方米，其所处地块权属方为大岭丫村细冰经济合作社，大岭丫村细冰经济合作社于2003年将该地块租赁给叶国照、梁焕昌、黄泽欢、刘旺培、刘向阳等5人建设综合市场。



图 1：涉事细冰市场建筑物

3、陈定中、陈定强、陈伟

陈定中、陈定强、陈伟等 3 人是细冰市场二手房东。2003 年 5 月 22 日，陈定中、陈定强、陈伟等 3 人与叶国照、梁焕昌、黄泽欢、刘旺培、刘向阳等 5 人签订《东莞市道滘镇细冰农贸市场租赁合同》，承租农贸市场，市场占地面积约 3000 平方米，包括公路旁 16 间铺位，市场内 17 间铺位，市场内设有肉、菜、粮油、副食、日用百货、饮食和铺位等为一体市场。租赁期为：2003 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 9 日。

4、东莞市细冰物业管理有限公司：

东莞市细冰物业管理有限公司（以下简称“细冰物业管理公司”），成立于 2016 年 7 月 14 日，统一社会信用代码：91441900MA4URMC56G；住所：道滘镇大岭丫村细冰小组细冰二街；法定代表人：陈定中；公司类型：有限责任公司（自然人投资）；经营范围：物业管理服务。

5、蒋次军：性别：男，汉族，四川省三台县人。蒋次军是细冰物业管理公司从业人员，日常负责细冰市场的管理工作，代表公司行使管理权限。

6、刘洪生：性别：男，汉族，江西省宜春市袁州区人。刘洪生在道滘镇大罗沙村佳佳美施工工地打散工，租住在细冰市场旁的出租屋。

7、王志荣：性别：男，汉族，广东省罗定市人。王志荣在细冰市场开设档摊卖早餐。

8、洪庆焊接工程店：

洪庆焊接工程店，位于细冰市场 27 号铺，经营者（店主）：吴礼红，性别：男，汉族，四川省开江县人，于 2019 年 1 月份，承租细冰市场 27 号铺，主要用来储存日常维修工作的工具和废料，未办理工商营业执照。



图 2：伤者王志荣坠落位置



图 3：涉事店铺（大岭丫村细冰市场 27 号铺）

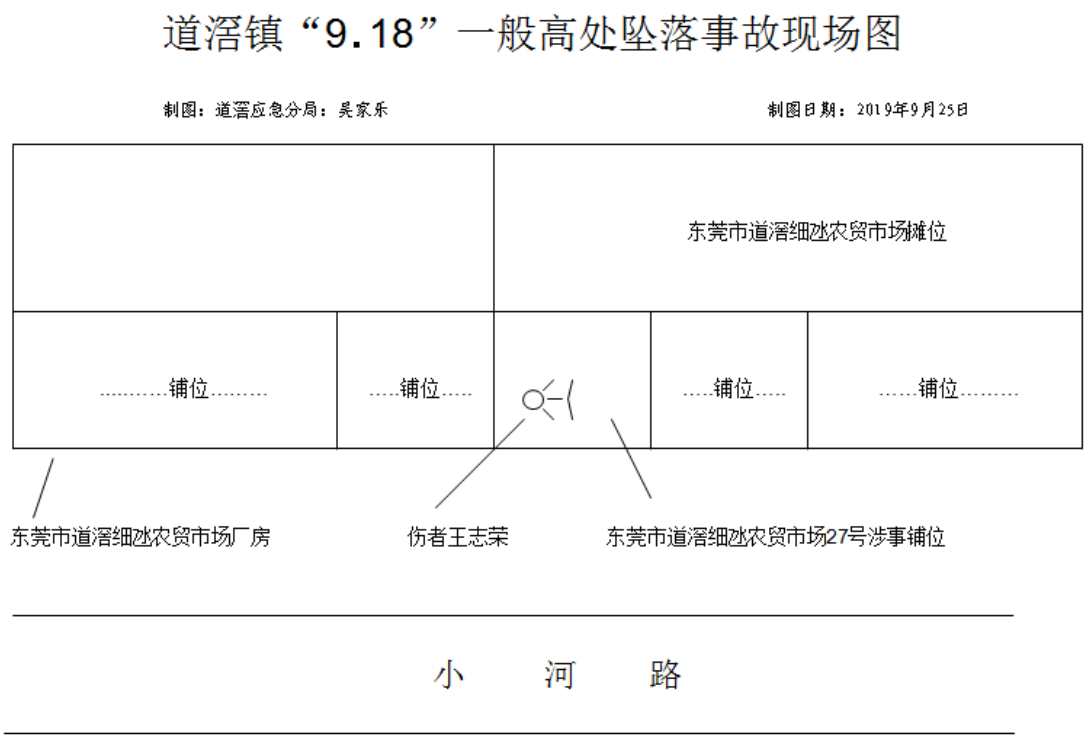


图 4：道滘镇“9.18”一般高处坠落事故现场图

（二）各单位（个人）之间相互关系：

叶国照、梁焕昌、黄泽欢、刘旺培、刘向阳等 5 人于 2002 年 12 月 23 日从道滘镇大岭丫细冰经济合作社租赁土地建设细冰市场。细冰市场未办理建筑工程规划许可证和施工许可证，未取得集体土地使用证。

陈定中、陈定强、陈伟等 3 人于 2003 年 5 月 22 日从叶国照、梁焕昌、黄泽欢、刘旺培、刘向阳等 5 人手中承租细冰市场进行经营。2016 年 7 月 14 日，陈定中作为法定代表人成立细冰物业管理公司进行经营。

吴礼红于 2019 年 1 月份从细冰物业管理公司承租细冰市场 27 号铺，店铺名称“洪庆焊接工程店”。

2019 年 9 月 18 日上午约 6 时 30 分，蒋次军在细冰市场碰见刘洪生和王志荣，蒋次军与刘洪生口头约定到细冰市场 27 号铺铁皮棚顶部打扫卫生，报酬为 100 元。蒋次军与王志荣口头约定到细冰市场 27 号铺铁皮棚顶部补漏，报酬为 100 元。当日上午约 7 时 30 分，蒋次军与王志荣第一次走上细冰市场 27 号铺铁皮棚顶部排查原因，发现由于采光瓦老化导致漏水，蒋次军经请示林雪梅后，双方约定由蒋次军负责购买新的铁皮进行替换。当日上午 10 时许，王志荣再次走上细冰市场 27 号铺铁皮棚顶部，作业过程中不慎从采光瓦处坠落，造成重伤。

综上所述，蒋次军属于细冰物业管理公司管理人员，蒋次军代表细冰物业管理公司临时聘请刘洪生和王志荣作业，细冰物业管理公司与刘洪生和王志荣之间的关系属于临时雇佣关系。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生背景

2019 年 9 月 16 日 11 时，细冰市场 27 号铺承租者吴礼红反映铺位天花雨天漏水，要求补漏。2019 年 9 月 18 日早上，细冰物业管理公司管理员蒋次军找来刘洪生和王志荣，刘洪生负责对铁皮棚顶部打扫卫生，王志荣负责施工补漏。

（二）事故发生经过

2019 年 9 月 18 日早上约 7 时 30 分，蒋次军找来刘洪生和王志荣，三人走上细冰市场 27 号铺铁皮棚顶部（离地面大约 4 米），刘洪生开始打扫卫生，蒋次军和王志荣查找漏水原

因，发现由于铁皮上的采光瓦破裂老化导致漏水。蒋次军将情况告知细冰物业管理公司法定代表人陈定中的老婆林雪梅（专门负责细冰市场管理），林雪梅要求蒋次军将采光瓦更换为铁皮，随后，蒋次军和王志荣两人走回地面，蒋次军出去买铁皮。大约 10 时，王志荣再次走上铁皮棚顶部拆除采光瓦，大约 11 时，刘洪生听到铁皮发出“蹦”的声音，走过去看见王志荣跌落在一楼地面上，把铁皮棚下面的几块天花板也砸穿。刘洪生立即返回地面，打开铺面卷闸门看见王志荣躺在地上，没有流血，喊着“腰好痛”，意识清醒，立即打电话通知蒋次军，蒋次军回来见状后，立即打 120 叫救护车，大约 10 分钟后，救护车到达现场将王志荣送去东莞市人民医院救治。目前，王志荣情况稳定，已转入普通病房进行康复治疗。

（三）应急处置情况及评估

2019 年 9 月 18 日 16 时 40 分，道滘镇应急分局接报发生事故后，应急分局副局长以及执法人员于当日 16 时 55 分到达事故现场开展应急处置，排查事故隐患，防止事故进一步扩大，并对涉事的细冰市场 27 号铺位依法进行查封，责令暂时停止施工，目前该事故未造成次生事故。

此次事故应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置成功。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员受伤情况

该起事故造成1人重伤，伤者王志荣，男，汉族，广东省罗定市人。

经东莞市人民医院全力救治后，目前伤者王志荣情况稳定，已转入普通病房进行康复治疗。根据东莞市人民医院门（急）诊病历显示，王志荣诊断为急性颅脑损伤，腰1椎体骨折，胸11、12椎体棘突骨折。

（二）事故直接经济损失

经统计，事故直接经济损失约为人民币30万元（鉴于伤者王志荣还在医院接受治疗中，所需费用待定）。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，聘请技术专家对事故现场进行了详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

王志荣未取得高处作业资格证且未佩戴任何劳动防护用品的情况下，违规进行高处作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

细冰物业管理公司聘请的特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格，未对特种作业人员

资格进行审查，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品是导致事故发生的间接原因。

（三）相关单位履职情况

1、细冰物业管理公司

细冰物业管理公司聘请的特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格，未对特种作业人员资格进行审查，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未履行安全生产管理职责。

2、陈定中

细冰物业管理公司法定代表人兼主要负责人陈定中履行了《中华人民共和国安全生产法》相关法律法规规定，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划等相关安全生产法律法规职责。陈定中履行了本职职责工作。

3、住房规划建设局

对施工现场存在施工安全不良行为的项目签发执法文书，责令相关单位限期整改，共对 9 项工程的施工单位发出限期整改通知书，对 18 项工程的施工单位发出暂时停止施工通知书（全面停工共 3 项，局部停工共 15 项），对 13 项工程的监理单位限期整改通知书。住房规划建设局履行了本职工作。

4、城管分局

2019 年以来，道滘城管分局严格按照省、市、镇有关打

击“两违”工作的部署和要求，出台了《道滘镇违法用地、违法建设治理工作方案》、《道滘城管分局巡查控违机制》等有关规定。及时将巡查发现的“两违”建筑列入《道滘镇违法建设巡查“黑名单”》，安排片区执法人员每天巡查不小于三次，节假日巡查频率加密加强，且做好巡查记录台账。截止至2019年9月30日，共清理违法建设606宗，总治理面积达55.2523万平方米，清理拆除各类危房、占道乱搭建物961宗，累计清理面积约5.4625万平方米。拆除违章隐患户外广告、招牌等，共111宗，拆除面积约163平方米。坚决做到扛起责任切实保护人民群众生命财产安全。城管分局履行了本职工作。

（四）事故性质

事故调查组调查认定，道滘镇“9·18”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对道滘镇“9·18”一般高处坠落事故有关责任单位做出如下处理:

一是王志荣在未取得高处作业资格证且未佩戴任何劳动防护用品的情况下，违规进行高处作业，导致事故的发生。因此，王志荣本人应对事故负有责任，鉴于王志荣本人在事故中受重伤，建议对其不予追责。

二是细冰物业管理公司聘请的特种作业人员未按照国家

有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格，未对特种作业人员资格进行审查，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。事故发生后，鉴于细冰物业管理公司及时支付伤者王志荣医疗费用，并积极配合相关职能部门开展事故调查取证工作，建议由应急管理部门依法对细冰物业管理公司存在的违法行为实施行政处罚。

三是城管分局对本次事故中的建筑物，需按照《东莞市历史违法建筑分类处理办法》、《东莞市违法用地、违法建设联合执法实施方案》等文件规定，依法依规进行处理。

四是住房规划建设局按照部门职责对该处建筑物进行相关手续审查，督促相关方完善相关工作。

五是人力资源和社会保障分局根据部门职责对细冰物业管理公司聘用人员未按劳动法律法规规范用工、未签订劳动合同及购买社会保险的用工行为，按照国家法律法规，依法进行查处。

六是事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故防范和整改措施

（一）狠抓企业安全生产主体责任，严格落实高处作业管理制度。高处坠落事故是全市事故多发类型，各部门要加强企业、在建工程、维修工程的检查督促，做好提示警示、劝导规劝、教育培训等工作，督促高处作业人员按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并有专人进行现场安全管理。

（二）住房规划建设局、城管分局、人力资源和社会保障分局要主动履行监管职责，加强监督检查。城管分局要对辖区内未报建、报批和不按照报建（报批）规定进行建设的厂房、自建房等建筑物建立台账，违法建设巡查做到全覆盖，对违法建设打击力度应进一步加强，查处违法建设方式方法有待进一步改进。住房规划建设局要对全镇经报批、报建等符合相关手续的厂房、自建房等房屋建筑工程建立台账，摸清全镇符合报批、报建手续的房屋建筑工程基数情况，并按照职责开展执法检查工作，进一步加强对辖区内建设工程打非治违力度。人力资源和社会保障分局要加强对辖区内生产经营单位劳动用工情况执法力度，进一步规范企业用工行为，维护企业职工合法权益。

（三）各村委会（园区）应进一步加强对企业检查工作，充分利用专职安全生产监督检查员、网格员队伍，深入开展入户走访、进厂督查的方式，督促企业严格按要求规范作业行为。加强“防高处坠落、防物体打击、防触电”专项整治工作，及时消除安全生产事故隐患，提高安全生产水平，确保安全生产。日常巡查中发现有违规施工、未持证或无防护进行高空作业的，要及时制止。

（四）各生产经营单位要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、国家标准和行业标准的规定。按照要求建立、健全安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，对从业人员进行安全生产教育和培训，保

证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，加强从业人员安全防护，防止类似事故的发生。

道滘镇“9·18”一般高处坠落事故

市政府调查组